Orientações para justificativas em aditivos contratuais

A proposta desse documento é orientar o usuário na elaboração de uma justificativa precisa e suficiente ao solicitar um aditivo.

E por qual motivo é necessário que se justifique a realização de um aditivo?

Assim como os atos de negócio praticados pela Petrobras no exercício de sua atividade-fim devem ser justificados à luz da legislação societária, também os atos praticados na contratação e gestão de contratos relacionados às atividades-meio devem ser justificados. A contratação trata-se de um ato administrativo regido pelos princípios da administração pública, dentre os quais se destaca o principio da motivação.

A partir da justificativa, é possível o seu controle pelos órgãos competentes e pela sociedade, de forma a verificar se está sendo cumprido o objetivo principal que motivou a criação da estatal, bem como a observação dos demais princípios legais aplicáveis, como a isonomia, a moralidade, a eficiência e, também, a realização de licitação como regra constitucional para as contratações pelas estatais.

Quais são as orientações para se fazer uma justificativa adequada?

A **justificativa** deve demonstrar a necessidade da alteração do contrato através do aditivo, esclarecendo a razão pela qual o bem ou serviço é necessário para que a Petrobras possa desempenhar as suas atividades, elucidando:

a) o porquê: o motivo, que pode abranger desde a necessidade de corrigir erros materiais até a ocorrência de fatos supervenientes ou oportunidades que imponham a alteração do contrato, de forma comparativa à realização de um novo processo de contratação;
b) o embasamento: relatos, registros, fundamentação que deu origem ao aditivo pretendido;
c) O impacto/consequências da ausência do aditamento (ex: financeiro, operacional, segurança, legal, etc).

Fato superveniente: fato ocorrido após a celebração do contrato.

Destacamos pontos de atenção/questionamentos para alguns tipos de aditivos que podem te ajudar na elaboração da justificativa ao solicitar um aditivo.

ADITIVO DE PRAZO (COM OU SEM APORTE DE VERBA)

Motivo

- Deixar claro se a origem da demanda é em função de um fato superveniente, oportunidade de negócio ou correção de erros materiais;
- Qual o fato superveniente ou a oportunidade de negócio levou à necessidade de prorrogação? O prazo solicitado está adequado ao(s) motivo(s)? Caso seja uma oportunidade de negócio para a Petrobras, está devidamente evidenciado?
- Demonstrar que o aditivo está de acordo com os valores de mercado, podendo essa verificação ser realizada por meio de Orçamento Referencial da alteração, preço de referência, estimativa de custo, Nota Técnica da Unidade Solicitante, análise de economicidade ou análise de aderência ao Orçamento Referencial da contratação.
- Contratos de escopo definido: por que o prazo do contrato não foi suficiente para a Contratada realizar a entrega do objeto contratado? Foi um atraso da Petrobras ou da Contratada? Sendo atraso da Contratada quais medidas foram adotadas: houve aplicação de multa?
- Contratos de natureza continuada:
  - Por que optou-se pela realização de aditivo em detrimento de um novo processo de contratação?
  - Existe uma estratégia diferente para esse contrato que não seja a realização de outra licitação? Se sim, qual?
  - Houve atraso na entrada da demanda em Suprimentos (da nova contratação que substituirá o contrato)? Se sim, relatar o(s) motivo(s).

Impactos

- Quais impactos e riscos a Petrobras poderá estar exposta se o aditivo não for realizado? Qual a importância desse contrato para a Unidade/área/Petrobras?
- Informar os possíveis prejuízos que poderão ser causados, por exemplo, para a produção, meio ambiente, rotina, entre outros;
- Há impactos econômicos, técnicos, operacionais, de SMS? Se sim, detalhar sucintamente.

ADITIVO DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS ATÉ 25% DO VALOR DO CONTRATO E DECRÉSCIMOS

Motivo

- Deixar claro se a origem da demanda é em função de um fato superveniente, oportunidade de negócio ou correção de erros materiais;
- Elucidar qual demanda foi elevada/reduzida e descrever sucintamente os motivos que culminaram na necessidade de acréscimo/decréscimo de quantidade/valor.
- Explicar porque a celebração do aditivo pretendido é mais vantajosa para a Petrobras do que a alternativa de uma nova contratação;
- Demonstrar que o aditivo está de acordo com os valores de mercado, podendo essa verificação ser realizada por meio de Orçamento Referencial da alteração, preço de referência, estimativa de custo, Nota Técnica da Unidade Solicitante, análise de economicidade ou análise de aderência ao Orçamento Referencial da contratação.

Impactos

- Quais impactos e riscos a Petrobras poderá estar exposta se o aditivo não for realizado? Qual a importância desse contrato para a Unidade/área/Petrobras?
- Informar os possíveis prejuízos que poderão ser causados, por exemplo, para a produção, meio ambiente, rotina, entre outros.
- Há impactos econômicos, técnicos, operacionais, de SMS? Se sim, detalhar sucintamente.

Importante!

Avaliar se no(s) item(ns) que está(ão) sendo acrescido(s) há possibilidade de se materializar jogo de planilha.

. A soma de todos os aditivos de acréscimos realizados no contrato, inclusive o pretendido, deverá observar o limite de até 25% do valor inicial do contrato, <u>não sendo possível compensar acréscimos e decréscimos para considerar apenas a diferença nos contratos regidos pela Lei 13.303/16</u>.

. Para os decréscimos não se aplica o limie de 25%.

ADITIVO DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS ACIMA DE 25% DO VALOR DO CONTRATO

Motivo

- Deixar claro se a origem da demanda é em função de um fato superveniente, oportunidade de negócio ou correção de erros materiais;
- Elucidar qual demanda foi elevada e descrever sucintamente os motivos que culminaram na necessidade extra (acima de 25%) de acréscimo(s) de quantidade/valor
- Explicar porque a celebração do aditivo pretendido é mais vantajosa para a Petrobras do que a alternativa de uma nova contratação.
- Demonstrar que o aditivo está de acordo com os valores de mercado, podendo essa verificação ser realizada por meio de Orçamento Referencial da alteração, preço de referência, estimativa de custo, Nota Técnica da Unidade Solicitante, análise de economicidade ou análise de aderência ao Orçamento Referencial da contratação.

Impactos

- Quais impactos e riscos a Petrobras poderá estar exposta se o aditivo não for realizado? Qual a importância desse contrato para a Unidade/área/Petrobras?
- Informar os possíveis prejuízos que poderão ser causados, por exemplo, para a produção, meio ambiente, rotina, entre outros;
- Há impactos econômicos, técnicos, operacionais, de SMS? Se sim, detalhar sucintamente.

Importante!

Sempre que o valor resultante da soma do(s) acréscimo(s), inclusive o(s) acréscimo(s) pretendido, se situar **acima de 25% do valor inicial do contrato**, o aditivo deverá ser previamente submetido à análise do Jurídico.

A soma de todos os aditivos de acréscimos realizados no contrato, inclusive o pretendido, deverá observar o limite de até 25% do valor inicial do contrato, não sendo possível compensar acréscimos e decréscimos para considerar apenas a diferença nos contratos regidos pela Lei 13.303/16.

ADITIVO DE INCLUSÃO DE NOVO ITEM DE PPU

Motivos

- Deixar claro se a origem da demanda é em função de um fato superveniente, oportunidade de negócio ou correção de erros materiais;
- Deixar claro os impactos nos custos do contrato, sendo o orçamento obrigatório para esse tipo de aditivo;
- Explicar porque a celebração do aditivo pretendido é mais vantajosa para a Petrobras do que a alternativa de uma nova contratação.
- Explicar a escolha do contrato que será aditado.
- Atentar que não pode haver alteração do objeto do contrato. As alterações são referentes a especificação técnica, local e metodologia da execução.

Impactos

- Quais impactos e riscos a Petrobras poderá estar exposta se o aditivo não for realizado? Qual a importância desse contrato para a Unidade/área/Petrobras?
- Informar os possíveis prejuízos que poderão ser causados, por exemplo, para a produção, meio ambiente, rotina, entre outros;
- Há impactos econômicos, técnicos, operacionais, de SMS? Se sim, detalhar sucintamente.

Importante!

Sempre que o valor resultante da soma do(s) acréscimo(s), inclusive o(s) acréscimo(s) pretendido(s), se situar **acima de 25% do valor inicial do contrato**, o aditivo deverá ser previamente submetido à análise do Jurídico.

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Motivo

- Aplicável quando houver alteração de escopo, tais como, extensão de abrangência/localidade, alteração de especificação, memorial descritivo, cláusulas contratuais.
- Deixar claro se a origem da demanda é em função de um fato superveniente, oportunidade de negócio ou correção de erros materiais;
- Aditivo de extensão de abrangência/ localidade: explicar porque esse foi o contrato escolhido;
- Detalhar o que será alterado no escopo;
- Atentar que não pode haver alteração do objeto do contrato. As alterações são referentes a especificação técnica, local e metodologia da execução.

Impactos

- Quais impactos e riscos a Petrobras poderá estar exposta se o aditivo não for realizado? Qual a importância desse contrato para a Unidade/área/Petrobras?
- Informar os possíveis prejuízos que poderão ser causados, por exemplo, para a produção, meio ambiente, rotina, entre outros;
- Há impactos técnicos, econômicos, operacionais, de SMS? Se sim, detalhar sucintamente.

Importante quando houver impacto em valor!

Sempre que o valor resultante da soma do(s) acréscimo(s), inclusive o(s) acréscimo(s) pretendido(s), se situar **acima de 25% do valor inicial do contrato**, o aditivo deverá ser previamente submetido à análise do Jurídico.

ADITIVO DE SUBSTITUIÇÃO (APENAS PARA CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO 2.745/98)

Motivo

- Deixar claro se a origem da demanda é em função de um fato superveniente, oportunidade de negócio ou correção de erros materiais;
- Justificar o motivo da transação, detalhando os itens que estão recebendo quantidades e os itens que estão cedendo quantidades e o valor correspondente;
- Deixar claro que a quantidade que está permanecendo nos itens que estão cedendo quantidades é suficiente para o consumo futuro no contrato, não havendo necessidade de aditivo posterior para sua ampliação.
- Explicar porque a celebração do aditivo pretendido é mais vantajosa para a Petrobras do que a alternativa de uma nova contratação.

Impactos

- Quais impactos e riscos a Petrobras poderá estar exposta se o aditivo não for realizado? Qual a importância desse contrato para a Unidade/área/Petrobras?
- Informar os possíveis prejuízos que poderão ser causados, por exemplo, para a produção, meio ambiente, rotina, entre outros;
- Há impactos econômicos, técnicos, operacionais, de SMS? Se sim, detalhar sucintamente.

ADITIVO DE CESSÃO (CEDENTE: CONTRATADA)

Motivos

- Deixar claro se a origem da demanda é em função de um fato superveniente, oportunidade de negócio ou correção de erros materiais;
- Descrever sucintamente o motivo da cessão, demonstrando que não há outra solução, ou que este aditivo é a alternativa mais vantajosa para a Petrobras;
- Deixar claro se a cessionária (quem está recebendo o contrato) atende os requisitos técnicos, legais e econômicos-financeiros da empresa cedente (quem está transferindo o contrato) precisou atender no momento da licitação, relacionados ao objeto da cessão;
- Os limites da cessão em caso de cessão parcial (PPUs distintas).

Impactos

- Quais impactos e riscos a Petrobras poderá estar exposta se o aditivo não for realizado? Qual a importância desse contrato para a Unidade/área/Petrobras?
- Informar os possíveis prejuízos que poderão ser causados, por exemplo, para a produção, meio ambiente, rotina, entre outros;
- Há impactos econômicos, técnicos, operacionais, de SMS? Se sim, detalhar sucintamente.

ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- Aplicável na superveniência de <u>fato extraordinário e imprevisível ou previsível, porém com resultados incalculáveis</u>, que altere o equilíbrio da equação econômico-financeira original do contrato, causando excessiva onerosidade para uma das partes.

- **Extraordinário** (adj.): que foge do usual ou do previsto; que não é ordinário; fora do comum.

- **Imprevisível** (adj.): que não pode ser previsto; não previsível.

- Descrever os **motivos** que levaram ao desequilíbrio econômico-financeiro que ensejaram a solicitação de realinhamento;

Observações:

- O prejuízo precisa ser global e não apenas pontual;
- <u>Para esse aditivo é obrigatória a solicitação de assessoria jurídica, conforme previsto no RLCP</u>
- Em regra, variação cambial não enseja aditivo de desequilíbrio econômico-financeiro. Ver Cartilha do Jurídico sobre Desequilíbrio Contratual.

Dúvidas sobre aditivos contratuais, confira o material que Suprimentos disponibiliza para você nesse link.